

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



Resolución Directoral N°.....001603.....

Tocache, 12 DIC 2021

VISTO:

El memorándum N°0178-2021-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 01 de diciembre de 2021, el Informe Técnico Final N°006-2021-GRSM/DRE/UGEL-T/CPPADD, de fecha 30 de noviembre de 2021 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en (62) folios útiles y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Opinión Legal N°108-2021-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ, remitido a la Oficina de Personal en fecha 19/11/2021, por el despacho de Asesoría Jurídica de la UGEL-T, indica sobre la sentencia ejecutoria contra el Prof. Gerónimo Paima Sangama, por el delito en contra de la administración pública en la modalidad de peculado doloso y malversación de fondos y contra la fe pública.

Que, en la recomendación el Jefe de Asesoría Jurídica, indica "DESTITUIR de forma automática de la carrera pública magisterial al Prof. GERONIMO PAIMA SANGAMA, por haber cometido los delitos de PECULADO DOLOSO y MALVERSACION DE FONDOS, previstos en los artículos 387 y 389 del código Penal, en agravio del estado - Institución Educativa N°0636 del distrito de Pólvora, de conformidad a la sentencia N°90-2018, contenida en Resolución N°09 de fecha 09/08/2018, perteneciente al Exp. 124-2013-33 y confirmada mediante Resolución N°15 de fecha 17/07/2019, emitido por la Sala Mixta descentralizada y Penal de apelaciones Mariscal Cáceres - Juanjui, y ejecutoria mediante Resolución N°16 de fecha 12/03/2021. Emitase para tal efecto el acto administrativo correspondiente".

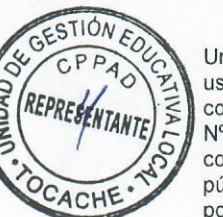
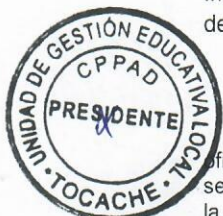
Que, mediante Oficio N°320-2021-JPU-T-CSJSM/PJ de fecha 12/03/2021, el Juez Penal Unipersonal de Tocache, se dirige al titular de esta entidad en los siguientes términos "tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de remitirle copias certificadas de la sentencia ejecutoriada derivada del Exp. N°124-2013-33 seguido contra GERONIMO PAIMA SANGAMA, por la comisión del delito de peculado doloso y otro en agravio de la I.E N°0636 del distrito de Pólvora - Tocache, para su respectiva inscripción e inhabilitación por el plazo de 02 años consistente en lo referido a incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público del sentenciado antes señalado, debiendo cumplir con lo ordenado, bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de desobediencia a la autoridad en caso de incumplimiento".

Que, mediante SENTENCIA N°90-2018 que contiene la RESOLUCION N°09 de fecha 09 agosto de 2018, la misma que indica en su FALLO:

"(...) CONDENANDO al acusado GERONIMO PAIMA SANGAMA como autor del delito contra la administración pública en la modalidad de PECULADO DOLOSO y MALVERSACION DE FONDOS, en agravio del estado - Institución Educativa N°0636 del distrito de Pólvora - Tocache".

"Por tal razón IMPONGO como pena principal conjunta TRES AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, que disgregada corresponde al delito de PECULADO por 02 años y por el delito de MALVERSACION DE FONDOS a la pena de 01 año".

"Así, mismo se le IMPONE al sentenciado la INHABILITACION por el término de 02 AÑOS (conforme lo previsto en el art.- 426° del código Penal en su texto original vigente a la fecha de comisión del delito) para obtener mandato, cargo o empleo de carácter público, que disgregada corresponde a 01 AÑO por cada delito de PECULADO y MALVERSACION DE FONDOS, en consecuencia de conformidad a lo establecido en el Acuerdo Plenario N°10-2009/CJ-116, consentida o ejecutoriada que sea la presente sentencia (...)"



"Por tal razón IMPONGO como pena principal conjunta TRES AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, que disgregada corresponde al delito de PECULADO por 02 años y por el delito de MALVERSACION DE FONDOS a la pena de 01 año".

"Así, mismo se le IMPONE al sentenciado la INHABILITACION por el término de 02 AÑOS (conforme lo previsto en el art.- 426° del código Penal en su texto original vigente a la fecha de comisión del delito) para obtener mandato, cargo o empleo de carácter público, que disgregada corresponde a 01 AÑO por cada delito de PECULADO y MALVERSACION DE FONDOS, en consecuencia de conformidad a lo establecido en el Acuerdo Plenario N°10-2009/CJ-116, consentida o ejecutoriada que sea la presente sentencia (...)"

Que, la Corte Superior de Justicia de San Martín, Sala Mixta Descentralizada y Penal de Apelaciones Mariscal Cáceres – Juanjui, emite la RESOLUCION N°15 de fecha 17 julio de 2019, emite su DECISIÓN y RESUELVE:

"Declara INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de GERONIMO PAIMA SANGAMA".

"CONFIRMAR, la sentencia de folios 173 a 204, del presente cuaderno de debate, expedida por el Juez del Juzgado Unipersonal de la Provincia de Tocache, en el extremo que CONDENA a GERONIMO PAIMA SANGAMA, como autor del delito Contra la Administración Pública, en las modalidades de PECULADO Y MALVERSACION DE FONDOS (...) y le impone a 03 años de PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, cuya ejecución se suspende por el periodo de 02 AÑOS, bajo el cumplimiento de las reglas de conducta que se indican; INHABILITACION por el periodo de 02 AÑOS y al pago de CINCO MIL SOLES por concepto de reparación civil".

De lo mencionado en párrafos anteriores, se condice o se encuentra relacionado o vinculado en el ejercicio de sus funciones, y afecta a la administración pública Estado en este caso en perjuicio de la I.E N°0636; por lo que la gravedad de la falta se encuentra tipificada en la Ley N° 29944 su art.- 49 Destitución literal b) y j); concordante con el art.- 84 del D.S N° 004-2013-ED.

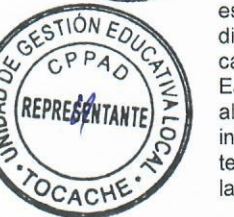
Que, la CPPAD refiere con respecto al Principio del **NOM BIS IN IDEM**, cabe señalar que tanto al Ley N° 29944 y su D.S N° 004-2013-ED, reconocen el principio de autonomías de responsabilidades que puede definirse como el régimen en el que las responsabilidades que ocurren sobre la conducta de los funcionarios y servidores públicos (mantienen reciproca autonomía técnica, de regulación, de valoración, de calificación y de resolución a cargo de las autoridades a las cuales se les ha confiado la potestad sancionadora). En efecto el art.- 84 nos refiere como proceder en este tipo de casos y hechos; y que la adopción de esta medida se encuentra necesariamente condicionada al resultado del proceso penal correspondiente. En estos casos, la sanción administrativa tiene como sustento la preexistencia de una sentencia judicial condenatoria lo que impide una decisión anticipada.

Que, la CPPAD0D, menciona el numeral 2 del art.- 139 de la Constitución Política del Perú, establece como principio de la administración de justicia la independencia en el ejercicio funcional jurisdiccional disponiendo que ninguna autoridad puede dejar sin efecto resoluciones emitidas por el Poder Judicial que tengan la calidad de cosa juzgada ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias NI RETARDAR SU EJECUCION. De lo antes expuesto se concluye que el poder judicial es la autoridad competente para interpretar los alcances, los fundamentos y las decisiones de sus resoluciones, no pudiendo ninguna autoridad administrativa interpretar, dejar sin efecto las mismas o cuestionar en sede administrativa el cumplimiento de una sentencia que tenga la calidad de cosa juzgada al construir una garantía constitucional destinada a proteger la seguridad jurídica y la tutela jurisdiccional efectiva.

Del presente caso en particular la CPPADD, luego del análisis efectuado a los documentos que obran en autos y también teniendo en vista la Resolución N°16 de fecha 12/03/2021, que indica en su numeral 2.- DECLARAR EJECUTORIADA la resolución número 09 que contiene la SENTENCIA DE CONDENA a GERONIMO PAIMA SANGAMA como autor del delito de PECULADO DOLOSO y MALVERSACION DE FONDOS en agravio de la I.E N°0636 Pólvora – Tocache. Este colegiado recomienda imponer la sanción de **DESTITUCIÓN** por cuanto existen documentos fehacientes que así lo demuestran al **Prof. Gerónimo Paima Sangama**, docente de la I.E. N°0636, quien se encuentra inmerso en la tipificación Ley N° 29944 su art.- 49 Destitución literal b) y j); concordante con el art.- 84 del D.S N° 004-2013-ED.

Se pone de conocimiento al titular de la entidad las razones obvias por la cual no se instaura proceso administrativo disciplinario al docente cuestionado, es por existir sentencia judicial de condena penal por delito dolos que se ha explicado en el presente informe técnico, procediendo este colegiado concordante con el art.- 84 del D.S N° 004-2013-ED.

Que de conformidad con el D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo General en su artículo 6.1° motivación del acto administrativo; numeral 6.1 señala "La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado".



Que, la Corte Superior de Justicia de San Martín, Sala Mixta Descentralizada y Penal de Apelaciones Mariscal Cáceres – Juanjui, emite la RESOLUCION N°15 de fecha 17 julio de 2019, emite su DECISIÓN y RESUELVE:

“Declara INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de GERONIMO PAIMA SANGAMA”

“CONFIRMAR, la sentencia de folios 173 a 204, del presente cuaderno de debate, expedida por el Juez del Juzgado Unipersonal de la Provincia de Tocache, en el extremo que CONDENA a GERONIMO PAIMA SANGAMA, como autor del delito Contra la Administración Pública, en las modalidades de PECULADO Y MALVERSACION DE FONDOS (...) y le impone a 03 años de PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, cuya ejecución se suspende por el periodo de 02 AÑOS, bajo el cumplimiento de las reglas de conducta que se indican; INHABILITACION por el periodo de 02 AÑOS y al pago de CINCO MIL SOLES por concepto de reparación civil”.

Que, no escapa al conocimiento de la CPPADD, el inciso b) del art.- 49° de la Ley N° 29944 establece como causal de destitución el haber sido condenado por delito doloso; por su parte el reglamento de la ley N° 29944 precisa lo siguiente:

Art.- 84° Condena Penal.

84.1 La condena penal consentida o ejecutoriada privativa de la libertad por delito doloso, acarrea destitución automática sin proceso administrativo.

84.2 En caso de **condena penal suspendida** por delito doloso no vinculado al ejercicio de las funciones asignadas ni afecte a la administración pública, la Comisión Permanente o Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes recomienda si el profesor debe ser sancionado con cese temporal o destitución.

84.3 El profesor condenado con sentencia consentida o ejecutoriada por delito de terrorismo, o sus formas agravadas, delito contra la libertad sexual, delito de corrupción de funcionarios o delito de tráfico ilícito de drogas, queda impedido de manera permanente de ingresar o reingresar al servicio público docente.

Que, de la citada norma (líneas arriba) se puede inferir lo siguiente:

a) La destitución es automática cuando concurre la imposición de una condena penal consentida o ejecutoriada privativa por delito doloso, independientemente que el delito cometido tenga o no relación con las funciones que le han sido asignadas al servidor condenado, afecte o no a la administración de pública.

b) Ante la concurrencia de la imposición de una condena penal suspendida siempre que no esté vinculada con el ejercicio de sus funciones o afecte a la administración pública, la comisión de procesos administrativos disciplinario será quien deba pronunciarse sobre la posibilidad de imponer la sanción de cese temporal o destitución.

c) Cuando concorra la imposición de una condena penal suspendida y la misma tenga relación con las funciones que le han sido asignadas al servidor condenado o afecte a la administración pública, la destitución será automática.

d) La destitución es automática cuando el profesor condenado con sentencia consentida o ejecutoriada por delito de terrorismo o sus formas agravadas, delito contra la libertad sexual, delito de corrupción de funcionarios o delito de tráfico ilícito de drogas, independientemente que el delito cometido tenga o no relación con las funciones que le han sido asignadas, afecte o no la administración pública.

Que, la CPPADD menciona lo siguiente; cuando exista una sentencia de **condena penal suspendida** por delito doloso vinculado al ejercicio de las funciones asignadas y afecte a la administración pública, en este caso en perjuicio de la I.E N°0636, la Comisión Permanente o Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes recomienda de forma automática la sanción de destitución; **sanción que no constituye una segunda imposición de sanción administrativa**, sino la aplicación inmediata de la consecuencia jurídica establecida en el art.- 84, del D.S N° 004-2013-ED y en la Ley N°29944 el art.- 49 **Destitución** literal b) Haber sido condenado por delito doloso y j) Haber sido condenado por los delitos previstos en los artículos 382, 383, 384, 387, 388, 389, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401 del Código Penal, inscritos en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles.

En ese sentido de producirse el supuesto de la norma y luego de realizar la verificación correspondería aplicar la consecuencia la cual no es sino el efecto establecido en la misma. Sin embargo no ocurre lo mismo en el caso de una **condena penal suspendida** toda vez que ante dicha situación corresponde a la CPPADD evaluar si el servidor, con la pena impuesta puede seguir prestando servicios, **teniendo en cuenta que el delito por el cual ha sido condenado no debe encontrarse con las funciones asignadas ni afecte a la administración pública.**

Que, de lo expuesto en los párrafos anteriores, la CPPAD aprecia la SENTENCIA N°90-2018 que contiene la RESOLUCION N°09 de fecha 09 agosto de 2018, la misma que indica en su FALLO:

“(…) CONDENANDO al acusado GERONIMO PAIMA SANGAMA como autor del delito contra la administración pública en la modalidad de PECULADO DOLOSO y MALVERSACION DE FONDOS, en agravio del estado – Institución Educativa N°0636 del distrito de Pólvora - Tocache”.



001603

Que, de conformidad con la Ley General de Educación N°28044, Ley de la Reforma Magisterial N°29944 y su D.S N°004-2013-ED y su modificatoria según D.S N°007-2015-MINEDU D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444, y en uso de las facultades conferidas por el D.S N°015-2002-ED.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- IMPONER la sanción administrativa disciplinaria de **DESTITUCION del cargo** sin goce de remuneraciones, con vigencia a partir de su debida notificación, al **Prof. GERÓNIMO PAIMA SANGAMA**, docente de la I.E. N°0636, distrito de Pólvora, provincia de Tocache, región San Martín; por haberle recaído la "sentencia N°90-2018, contenida en la Resolución N°09 de fecha 09/08/2018, perteneciente al Exp. 124-2013-33 y confirmada mediante Resolución N°15 de fecha 17/07/2019, emitido por la Sala Mixta descentralizada y Penal de apelaciones Mariscal Cáceres - Juanjui, y ejecutoria mediante Resolución N°16 de fecha 12/03/2021" encontrándose a la fecha consentida y ejecutoriada y en aplicación de lo dispuesto en el **art.- 84** del D.S N° 004-2013-ED y por los fundamentos antes expuestos en el presente acto motivado.

ARTICULO 2°.- EXTRAIGASE copias de la presente resolución a fin de que se derive a la oficina de Personal, Escalafón, Nexus, Planillas, para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 3°.- Las resoluciones de sanción generadas en procesos administrativos disciplinarios, no se suspenden por la interposición de recurso administrativo alguno "Art.-104 del D.S N°004-2013-ED".

ARTICULO 4°.- ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaria General, notificar al interesado de acuerdo a ley, y que al amparo de lo dispuesto por el artículo 106 del D.S N°004-2013-ED, el docente sancionado tiene derecho a interponer los recursos administrativos previsto en el D.S N°004-2019-JUS, dentro de los plazos establecidos.

Regístrese y Comuníquese,

Prof. Marciano Víctor CERNA BAZAN
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

MVCB/DUGEL
LRJBE/ST

NOTIFICACION N° 012-2022

ANTECEDENTE : INFORME TECNICO FINAL N° 006-2021-GRSM/DRE/UGEL-T/CPPADD
ENTIDAD : UGEL TOCACHE
FECHA DE EMISION : 12-12-2021

De conformidad con el artículo 18º de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificación

1.-RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°1603-2021.

IMPONER SANCION ADMINISTRATIVA DISCIPLINARIA DE DESTITUCIÓN DEL CARGO SIN GOCE DE REMUNERACIONES.

A.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE : PROF. GERONIMO PAIMA SANGAMA
DOMICILIO :
DNI N° :
CORREO ELECTRONICO:
FECHA NOTIFICACION : 25/02/2022 HORA: 10:00am



B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN;ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN

Siendo las Horas del día/...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra característica:	

Levanto la presene acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos , firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE : F. Agustin Huante A Ray
DOMICILIO : Jr. Bolívar 323
DNI N° : CAC 465
VÍNCULO CON EL NOTIFICADO: ABOGADO.

